**CANADA**

**PROVINCE DE QUÉBEC**
**DISTRICT DE LONGUEUIL**

**N° : 505-17-016235-261**

**COUR SUPÉRIEURE**
(Chambre civile)

**LOUIS-PHILIPPE DAVID**
Demandeur

c.

**ÉLISE MARIE AYOUB**
-et-
**Me MARIE-JOSÉE AYOUB**
Défenderesses

# RELEVÉ DES POINTS DE DIVERGENCE

(art. 152 C.p.c.)

1. Le 29 octobre 2026, le demandeur a notifié aux défenderesses, à chacune séparément, sa proposition de protocole de l'instance.

**2.** Le même jour, les avocats de la défenderesse Me Marie-Josée Ayoub ont soumis aux autres parties un projet de protocole distinct. Le même soir, la défenderesse Élise Marie Ayoub a fait savoir qu'elle n'était pas en accord avec la proposition du demandeur, qu'elle était en accord avec ce projet, et en a transmis une copie signée. Ce projet est désigné ci-après comme « le projet des défenderesses ».

**3.** Les parties n'ayant pu établir un protocole commun, le demandeur dépose sa proposition. Il indique ci-dessous les points sur lesquels il ne s'oppose pas au projet des défenderesses, puis les points de divergence.

### A. Points sur lesquels le demandeur ne s'oppose pas au projet des défenderesses

| Rubrique | Position du demandeur |
|---|---|
| 22 — Interrogatoire préalable du demandeur par la défense | Le demandeur ne s'oppose pas à ce qu'aucun interrogatoire de sa personne ne soit prévu. |
| 37 — Communication de la preuve par la défense | Le 17 décembre 2026, sous réserve des compléments rendus nécessaires par la demande modifiée. |

### B. Points de divergence

| Rubrique | Proposition du demandeur | Projet des défenderesses |
|---|---|---|
| 2 — Nature du litige | « Action en dommages-intérêts : abus de procédure, diffamation et atteinte à la réputation et à la dignité » | « Diffamation » |

| | | |
|---|---|---|
| 4 — Questions en litige | « caractère, selon le cas, faux, inexact, incomplet ou trompeur, et caractère fautif ou abusif, des représentations judiciaires contestées, appréciées individuellement, dans leur contexte et dans leur succession, y compris les liens allégués entre les procédures de garde et de pension alimentaire; atteintes alléguées à la réputation et à la dignité; responsabilité respective des défenderesses et solidarité quant aux dommages compensatoires; lien causal; dommages compensatoires et punitifs; prescription et admissibilité de certaines pièces » | Quatre questions : si les défenderesses ont diffamé le demandeur ; les dommages réclamés ; le lien entre ces dommages et les faits, gestes, actes ou omissions des défenderesses ; la prescription |
| 6-7 — Délai d'inscription | Prolongation sollicitée au 3 août 2027 (art. 173 al. 2) | Inscription avant le 17 mars 2027, sans prolongation |
| 8 — Conférence de règlement à l'amiable | Envisageable | Exclue |
| 18 — Modification de la demande (art. 206) | Par le demandeur, le 1er février 2027 | Non prévue |
| 21 — Interrogatoires écrits par le demandeur | Les deux défenderesses, le 3 mai 2027 | Les deux défenderesses, le 4 février 2027 |
| 28 — Motif du refus d'expertise commune | « Le litige est documentaire : il porte sur le contenu d'actes de procédure, de déclarations assermentées et de communications écrites, tous datés. » | Non indiqué |
| 32-33 — Défense | Autorisation demandée d'une défense écrite, le 1er avril 2027, pour les motifs inscrits à la rubrique 33 | Exposé sommaire, le 18 décembre 2026 |
| 36 — Communication de la preuve par le demandeur | 6 novembre 2026 | 19 novembre 2026 |

**4.** Quant aux rubriques 2 et 4, la demande invoque l'abus de procédure, la faute civile et l'atteinte à la réputation et à la dignité (§ 1). La qualification de ses chefs, dont dépend le régime de prescription applicable (§§ 234 et 235), est elle-même en litige ; le demandeur propose qu'elle demeure une question à trancher plutôt qu'une donnée du protocole.

**5.** Les autres rubriques ne présentent pas de divergence de fond.

**6.** Le demandeur demeure disposé à convenir des modalités sur lesquelles les parties peuvent s'entendre.

Saint-Lambert, le 30 octobre 2026

**LOUIS-PHILIPPE DAVID**
Demandeur agissant en son propre nom
louisphilippe.david@gmail.com